长沙大王山旅游基础设施项目建设工地“3·23”基坑坍塌事故调查报告

2022年3月23日12时50分，位于岳麓区坪塘街道的长沙大王山旅游基础设施项目建设工地发生一起基坑坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失182.248万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，长沙市人民政府成立了由市应急管理局牵头，湖南湘江新区管理委员会、市公安局、市住房和城乡建设局、市总工会组成的长沙大王山旅游基础设施项目建设工地“3·23”基坑坍塌事故调查组，并邀请市纪委监委介入调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因以及暴露出来的有关问题，提出了事故防范措施。现将有关事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）建设项目基本情况

长沙大王山旅游基础设施项目（以下简称大王山旅游项目）

位于岳麓区坪塘街道的湘江新区大王山旅游度假区内，是一条大王山旅游专线工程线路，线路北起山塘游客集散中心，南至观音港游客集散中心，衔接湘江欢乐雪域、湘江女神公园、华谊兄弟电影小镇、欢乐海洋景点、湘军文化广场、桐溪古寺、曾国藩墓园景区、珍稀植物公园、恒大童话世界等景点，共设车站9座，均为岛式车站。线路全长8.12km，站平均间距1km，采用高架敷设。

大王山旅游项目于2020年3月2日取得市住房和城乡建设局颁发的建筑工程施工许可证。建筑工程施工许可证登记建设单位为湖南湘江新区投资集团有限公司，施工单位为比亚迪建设工程有限公司（总承包联合体牵头人）、比亚迪通信信号有限公司（总承包联合体成员单位），监理单位为中咨工程管理咨询有限公司（监理联合体牵头单位）、湖南省建设工程监理有限公司（监理联合体成员单位）。建筑工程施工许可证登记的项目经理为谭x，总监工程师为单宝忠（2021年5月31日总监工程师变更为屈x），安全员为高罡。该建设项目于2020年3月6日正式开工。

（二）相关单位基本情况

1.项目建设单位

湖南湘江新区投资集团有限公司（以下简称湘新投公司，非自然人投资或控股的法人独资，为湖南湘江新区发展集团有限公司子公司）。统一社会信用代码：91430100685013954M；法定代表人：房殿峰；注册资本：500000万元；成立日期：2009年2月26日；注册地址：湖南省长沙市岳麓区坪塘街道狮峰山村潭

州大道二段168号；经营范围：实业投资，土地开发投资，公共设施建设投资，保障性住房建设管理和维护，房地产开发经营等。公司成立了大王山旅游项目建设方项目部，项目部由3人组成，负责人为郭建军。

2.项目施工单位

①比亚迪建设工程有限公司（总承包联合体牵头单位，以下简称比亚迪建工公司）。统一社会信用代码：91510504MA63WUC2XQ；法定代表人：王传方；注册资本：50000万元；成立日期：2017年07月03日；注册地址：四川省泸州市泸县经济开发区城北产业园；经营范围：施工专业作业，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动等；取得了由四川省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工，有效期至2023年12月2日；资质类别及等级为：建筑工程施工总承包贰级，地基基础工程专业承包贰级，起重设备安装工程专业承包贰级，消防设施工程专业承包贰级等。

②比亚迪通信信号有限公司（总承包联合体成员单位）。统一社会信用代码：91440300MA5ETB8E2F；法定代表人：刘伟华；注册资本：11000万元；成立日期：2017年10月26日；注册地址：深圳市坪山区马峦街道江岭社区比亚迪路3009号；经营范围：信息化与云计算集成服务及应用与销售，轨道交通机电安装及联调联试，工程总承包等。

③施工单位项目部管理人员组成情况：2019年12月8日项目部成立了管理机构，谭x为项目经理，钟x为技术负责人，高x、杨x、栗x燕、黄x龙、袁x泉、张x诚为安全员（2021年3月30日免去栗x燕，任命孙x鹏为安全员）；郑x、李x贵、丁x杰、王x政为施工员。项目部下设综合办公室、合同造价部、安质部、文档管理部、物资设备部、工程技术部、车辆管理部、通号管理部、土建管理部。安质部部长为杨x；工程技术部部长彭x、王x文；土建管理部部长杨x、李x军。经查，安全员孙x鹏实际从事施工调度和施工员岗位的工作。

3.项目监理单位

①中咨工程管理咨询有限公司（监理联合体牵头单位，以下简称中咨管理公司）。统一社会信用代码：91110000100009424O；法定代表人：鲁静；注册资本：15479.8762万元；成立日期：1989年1月26日；注册地址：北京市海淀区车公庄西路32号；经营范围：各类工程项目的承包及项目管理，各类建筑工程、工业工程、基础设施工程以及航天航空、通信、港口、矿山工程的工程监理，工程项目策划等；取得了由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程监理资质证书，业务范围：工程监理综合资质，有效期至2025年6月5日。

②湖南省建设工程监理有限公司（监理联合体成员单位）。统一社会信用代码：91430100183766542l；法定代表人：戴军；注册资本：1000万元；成立日期：1992年7月6日；注册地址：

长沙高新开发区尖山路39号中电软件园一期5栋803室；经营范围包含：工程管理服务，工程监理服务，工程建设项目招标代理服务，工程造价咨询服务，工程全过程咨询服务，建设工程代建服务等。取得了由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程监理资质证书，业务范围：工程监理机电安装工程专业乙级，有效期至2024年11月21日；资质等级为工程监理房屋建筑工程专业甲级，工程监理市政公用工程专业甲级，有效期至2024年7月29日。

（三）有关合同签订情况

1.施工总承包合同。2019年12月7日，比亚迪建工公司与比亚迪通信信号有限公司组成的施工联合体与湘新投公司签订大王山旅游项目-采购总承包项目合同。合同中明确比亚迪建工公司负责全部建筑工程、市政工程，比亚迪通信信号有限公司负责通信信号系统、机电设备的安装、全线联调及试运行。

合同中有关安全条款明确如下：①安全文明施工费用由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用；②由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者、承包人、监理人人身伤亡和财产损失的由发包人承担；③承包人应遵守法律、工程建设标准；④承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；⑤所有

安全事故及责任，由承包人承担，如承包人未履行上述约定、法律规定的安全保障义务及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用；⑥合同签订之日起，项目负责人和主要技术负责人必须到位。

2.监理合同。2019 年 12 月 23 日，中咨管理公司与湖南省建设工程监理有限公司组成的监理联合体与湘新投公司签订大王山旅游项目建设工程监理合同。合同明确中咨管理公司负责土建工程施工监理，湖南省建设工程监理有限公司负责通信信号系统以及机电设备的安装监理。

监理内容包括：审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；在巡视、旁站和检验过程中发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人等。

（四）基坑开挖专项施工方案制定情况

2020 年 1 月 17 日，湘新投公司批准了比亚迪建工公司编制、中咨管理公司审核的《大王山旅游项目施工组织设计》方案，方案中的承台施工方案明确对于作业面较大、交通影响较小地段优先采用放坡开挖；作业面较小、且对交通影响较大区域，采取垂直开挖，根据区域地质情况及开挖深度选择合适支护措施。2020 年 3 月 3 日，比亚迪建工公司根据《大王山旅游项目施工组织设计》方案制定了《基坑开挖专项方案》，《基坑开挖专项方案》于

2020 年 3 月 9 日经项目监理部审定批准。

《基坑开挖专项方案》要求放坡开挖时，基坑坡度宜根据地质条件、基坑深度、施工方法等情况确定，并根据基坑坑壁土的不同类别明确了相应的放坡比例。经查阅苏交科集团股份有限公司出具的工程地质勘察报告及询问有关人员，该项目 281#承台施工前实际地质情况为：上面是 0-0.5 米的混凝土结构层，混凝土下面是厚度约 5.12 米未完成自重固结的杂填土，但《基坑开挖专项方案》未明确基坑坑壁土为杂填土的放坡比例。

《基坑开挖专项方案》要求应根据支护方法进行施工。当采用木桩、槽钢支护时，施工流程为：测量放样、测定高程、第一层土方开挖、支护桩打入、第二次土方开挖、验槽；当采用钢板桩施工时，施工流程为：测量放样、测定高程、边坡支护（卸土）、第一道内撑、第一层土方开挖、第二道内撑、第二层土方开挖、验槽。两种施工方式都必须在验槽合格后方可进入钢筋绑扎工序。钢板桩施工适用于场地受限、土质差、需围堰的基坑。

（五）基坑开挖与承台回填施工安全技术交底情况

2022 年 2 月 8 日，项目部技术负责人钟 x、施工调度员兼施工员孙 x 鹏、质量员龙 x 得组织了基坑开挖与承台回填施工安全技术交底，何 x 华、史 x 军、卓 x 辉等参与了基坑开挖与承台回填施工安全技术交底会议，在交底会议中明确了地质为杂填土时，基坑开挖的放坡坡比为 1：0.75－1；基坑开挖的标准是坡度及平整度符合设计要求；基坑开挖完成后，应及时验收，并沿基坑四周采用钢管及密目网设硬置防护。

（六）281#承台基坑开挖情况

2022 年 3 月 14 日，比亚迪建工公司项目部土建施工负责人冯 x 福召开周例会对工作进行部署，土建施工预制厂车间主任曾 x 文根据周例会施工计划安排，通知孙 x 鹏 281#承台 3 月 14 日可以进行施工。3 月 19 日下午，项目部测量员唐 x 对 281#承台进行了 9×9 米开挖前实地放线。实地放线后，挖掘机司机卓 x 辉按孙 x 鹏工作安排开始对 281#承台进行挖土施工，当日仅破除了承台处表面混凝土。3 月 20 日，项目部接到中咨管理公司项目监理部下达的工程暂停令通知（要求 3 月 20 日至 21 日开展建筑施工领域安全生产警示教育停工整顿），项目部按照要求进行了为期 2 天的停工整顿。3 月 22 日，项目部接到监理部的工程复工通知，从 3 月 22 日 8 时起项目全面复工。3 月 22 日上午冯 x 福通知孙 x 鹏，要求 3 月 23 日对 281#承台进行钢筋绑扎，孙 x 鹏接到通知后，调度挖掘机司机卓从辉继续开挖 281#承台基坑。在施工中卓从辉发现现场北侧有电缆线，东西侧有地连墙，由于施工作业面窄无法按 1：0.75 放坡要求进行施工，于是将情况报告给孙 x 鹏。孙 x 鹏接到卓从辉报告后，要求卓从辉尽量放坡。3 月 22 日下午 17 时，卓从辉开挖了长 5.4m、宽 4.5m、深 3.8m 的基坑，坡度约 1：0.33 左右。孙 x 鹏这时来到 281#承台基坑检查，认为土质没有问题，在未采取任何安全支护的情况下就通知本单位质量员龙 x 得可以进行验槽，17 时 30 分前孙 x 鹏完成了基坑垫层处理。

（七）天气情况

经查，3 月 22 日至 23 日岳麓区天气情况为多云，未下雨。

（八）事故现场勘查情况

经现场勘查，281#基坑坍塌后基坑长度为 7.3m,宽度为 4.5m，深度为 3.8m，基坑北侧坍塌，西侧挖至水泥地连墙，东侧距水泥地连墙约 1 米，南北东侧坑壁上层为混凝土，厚薄不均，最厚不超过 0.5 米，混凝土之下为未完成自重固结的杂填土，南东侧放坡坡比为 1：0.33 左右，均未达到杂填土放坡坡比 **1：0.75－1** 的要求。



（九）项目管理存在的问题

①安全管理体系紊乱。一是项目部未建立全员安全生产责任制度，冯 x 福、邓 x 彬、李 x 钰、石 x 锋、张 x 瑞、曾 x 等关键岗位人员未予书面明确岗位和责任[①]。二是部分关键岗位人员变

① 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

更调整后未完成报备手续，项目部初始备案的安全员为高x、杨x、栗x燕、黄x龙、袁x泉，施工员为郑x、李x贵、丁x杰、王x政，施工期间安全员栗x燕、黄x龙、袁x泉以及施工员郑瑞、丁宝杰先后离职，项目补充调整的安全员为孙x鹏、李x钰、石泽锋，施工员为张明瑞、曾虎，其中只有孙x鹏、张x瑞办理了变更报备；三是专职安全员不专职，文件明确孙x鹏为安全员，孙x鹏实际从事岗位为施工调度员、施工员，且孙x鹏仅有安全员证无施工员证。

②警示教育停工整顿落实不到位。3月19日，湘江新区发生了2起建筑安全事故，湖南湘江新区管理委员会要求辖区所有建设工地从3月20日至21日全面停止施工，进行事故警示教育和安全隐患排查。项目部虽然按照要求组织了警示教育停工整顿，但未落实全员参与，部分员工对警示教育停工整顿的目的和意义不清楚。

③隐患整改不到位。项目部对施工作业中的违规行为管理不严，同类型违规作业问题反复发生。查阅项目部安全检查记录，基坑施工作业中多次出现违规行为：2020年5月19日，56#、57#承台基坑临边防护不符合要求；2020年9月28日，华谊小镇承台基坑较深，放坡不到位且未采取支护措施；2022年3月19日，275#承台基坑存在放坡不到位，周边堆土未清理，施工现场临边防护未设置的问题；2022年3月22日下午，项目经理谭x、专职安全员杨x例行安全巡查发现281#承台基坑未设置临

边防护，未按方案放坡，存在垮塌风险；事发当天，孙x鹏在281#承台基坑未进行验槽的情况下，便通知作业人员对281#承台基坑进行钢筋绑扎。

（十）项目安全监督情况

2020年3月5日，湖南湘江新区建设工程质量安全监督站（以下简称湘江新区质安站）委派莫x华、任x组成监督组，对大王山旅游项目进行质量安全监督，莫x华任组长，任x协助。监督组制定了监督计划，确定对该项目施工安全监督检查频次每月不少于一次。监督组于2020年3月6日对项目进行了安全生产、文明施工监督管理交底。经查，2020年3月以来，监督组按规定落实了检查次数，共签发停工整改通知书2份，限期整改通知书10份，每个季度对项目进行了一次安全生产标准化考评。该项目在2021年第四季度安全生产化考评中因“日常监督按规定提出的整改要求没得到有效落实（山塘车辆段站房外架未按规范要求设置连墙件，进度超过主体进度二步架以上，且局部出现严重倾斜等生产安全事故隐患），考评结果认定为不合格。

项目部安全管理存在的一系列问题，暴露出监督组对该项目的关键人员履职情况以及基坑作业情况监督检查不到位。

二、事故发生经过、应急救援情况

3月23日8时许，唐x平、何x华、史x军、贾x水来到281#承台基坑绑扎钢筋。10时左右，项目部安全员邓x彬和专业监理工程师杨x猛安全巡查到281#承台基坑，发现唐x平4

人在基坑施工，告诉唐 x 平 4 人基坑存在坍塌风险，要求停止钢筋绑扎，离开基坑。邓 x 彬随即打电话给孙 x 鹏，告诉孙 x 鹏 281#承台基坑存在“未设置临边防护，未按方案放坡，存在垮塌风险”，要求停止钢筋绑扎进行整改。杨 x 猛、邓 x 彬见唐 x 平 4 人停止了钢筋绑扎，收拾工具准备离开，就到别处巡查去了。孙 x 鹏随即赶到 281#承台基坑，通知唐 x 平等 4 人停止 281#承台基坑钢筋绑扎。唐 x 平 4 人离开基坑后，孙 x 鹏便赶回项目部吃午饭。12 时 20 分，唐 x 平 4 人吃过午饭后,再次来到到基坑，四人商量过后，决定继续施工。12 时 50 分，孙 x 鹏又来到 281#承台基坑,发现唐 x 平 4 人还在基坑绑扎钢筋，于是要求唐 x 平 4 人立即撤离。何 x 华说还有几根没有绑好，绑完后再上来，唐 x 平、史 x 军、贾 x 水三人收拾好东西上来时，位于何 x 华背后基坑北侧边坡土方突然发生坍塌，瞬间把何 x 华掩埋。

事故发生后，现场人员迅速进行施救，孙 x 鹏拨打了“120”急救电话。13 时 26 分何 x 华被救出，此时救护车也到达了事故现场。急救车随即将何 x 华送往长沙市第四人民医院抢救。15 时 5 分，医院宣布抢救无效死亡。事故发生后，施工单位将事故情况报告了建设单位和监理单位，建设单位随即向主管部门报告了事故情况。

三、事故原因及性质分析

（一）直接原因

281#承台基坑壁上层为 0-0.5 米不等的混凝土结构层，混凝

土下层均为未完成自重固结的杂填土，施工人员因作业面限制未按基坑开挖专项方案要求放坡，放坡坡度大，使边坡过陡，且边坡未采取支护，由于基坑上层为杂填土、土体稳定性不够导致事故发生。

何x华、唐x平、史x军、贾x水不执行停工指令，在安全员、监理工程师、施工员明确告知基坑存在坍塌风险且已经要求人员全部撤离施工基坑后，仍然进入基坑从事钢筋绑扎作业。

（二）间接原因

1.比亚迪建工公司。一是安全主体责任不落实。未指导项目部建立健全安全生产责任制度，安全管理组织不健全，专职安全员、施工员变更频繁，安全管理人员职责不明确。二是警示教育停工整顿落实不到位。部分从业人员没有通过3月19日湘江新区2起事故受到警示教育，安全意识不强，在项目部管理人员反复指出281#承台基坑存在隐患并要求立即停止施工的情况下仍然盲目蛮干。三是安全管理人员履职不认真。对施工作业管理不严，导致基坑施工中的违规作业行为反复发生。四是危大工程技术安全管控存在漏洞。基坑开挖专项施工方案编制内容针对性不强，结合工程地质勘察报告不紧密，基坑开挖专项施工方案未明确杂填土的放坡系数，对各地段基坑支护、土方开挖安全技术措施规定不详细。五是未按施工规范组织施工。基坑开挖不按规定放坡或采取支护，承台基坑开挖后未进行验槽就进入下步工序。

2.中咨管理公司。履行安全监理职责不到位。监理单位对施

工单位上报的基坑开挖专项方案审核把关不严，未发现和纠正施工单位基坑开挖专项方案结合地质勘察报告不紧密的问题；未纠正专职安全员不专职[②]；对基坑施工作业处理不到位，对作业人员多次不按规范施工的行为未及时发现和纠正；在发现281#承台基坑施工存在的安全隐患后，对后续处置跟踪督促不到位，发现的重大安全事故隐患未及时向建设单位及质量安全监督机构报告[③]。

3.湘新投公司。对施工现场检查不深入，未及时发现和纠正大王山旅游项目建设施工中安全管理存在的问题。

4.湘江新区质安站。对建设项目监督检查不深入，未及时发现和纠正大王山旅游项目建设施工中安全管理存在的问题；对施工项目开展警示教育停工整顿情况督促检查不力。

（三）事故性质认定

经调查组综合分析认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

[②] 《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》第十一条：现场监理部应加强对施工项目部关键岗位人员到岗和履职情况的检查，并落实监理报告制度。项目总监理工程师应安排专人检查并形成检查记录。对发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，总监理工程师应签发整改单责令其改正并报告建设单位。

[③] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

何x华，比亚迪建工公司大王山旅游项目部钢筋工。不服从停工指令，在安全管理人员告知281#承台基坑存在坍塌风险、要求停止钢筋绑扎作业的情况下，仍然返回281#基坑进行作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.比亚迪建工公司安全生产主体责任不落实，安全生产责任制度不健全，安全管理制度落实不到位，基坑开挖危大工程技术安全管控不到位，是事故的责任单位。建议由市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项④规定予以行政处罚。

2.中咨管理公司履行安全监理职责不到位，对基坑开挖专项方案审核把关不严，对安全事故隐患的后续处置跟踪督促不到位，发现重大安全事故隐患未及时向建设单位及主管部门报告，建议由市住房和城乡建设局按照《建设工程安全生产管理条例》第五十七条⑤规定予以行政处罚。

---

④ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

⑤ 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条　违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

（三）对事故责任人员的处理建议

1.谭x，比亚迪建工公司大王山旅游项目部项目经理。未严格履行安全生产管理职责⑥，未组织建立健全安全生产责任制度，警示教育停工整顿组织不力，督促、检查项目安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有领导责任，建议由市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项⑦规定予以处罚。

2.钟x，比亚迪建工公司大王山旅游项目部技术负责人。未依法履行技术负责人安全管理职责⑧，对危大工程技术管控不到位，基坑开挖专项施工方案结合工程地质勘察报告不紧密，未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条⑨规定及时组织281#承台基坑验收，对事故负有责任，建议由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定⑩予以行政处罚。

---

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⑧《中华人民共和国安全生产法》第五条：其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

⑨《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条：对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

⑩《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致

3.屈 x，中咨管理公司大王山旅游项目监理部总监工程师。未依法履行监理负责人安全管理职责，对施工单位基坑开挖专项方案审核把关不严，对施工现场监理督促、检查不到位，对事故负有责任，建议由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

4.孙 x 鹏，比亚迪建工公司大王山旅游项目部施工调度员兼施工员。未严格按照方案组织基坑开挖施工，在 281#承台基坑未予验槽的情况下组织进入下步工序，在发现 281#承台基坑存在安全隐患后，虽然对施工人员的作业进行了制止，但对后续处置跟踪督促不到位，对事故负有责任，建议由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

5.杨 x 猛，中咨管理公司大王山旅游项目监理部专业监理工程师。未依法履行监理工程师安全管理职责，未严格督促施工单位按照规范组织基坑施工作业，在安全巡查中发现 281#承台基坑存在的安全隐患后，虽然对施工人员的作业进行了制止，但对后续处置跟踪督促不到位，对事故负有责任，建议由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

6.邓 x 彬，比亚迪建工公司大王山旅游项目部安全员。督促

发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

落实安全生产整改措施不力，在安全巡查中发现281#承台基坑存在的安全隐患后，虽然对施工人员的作业进行了制止，但对后续处置跟踪督促不到位，对事故负有责任，建议由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

7.杨x，比亚迪建工公司大王山旅游项目部专职安全员。警示教育停工整顿组织不力，在巡查中发现281#承台基坑存在安全隐患后跟踪督促不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任，建议由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

8.冯x福，比亚迪建工公司大王山旅游项目部土建施工负责人。履行安全管理职责不到位，未严格按照规范组织基坑施工作业，未及时整改消除生产安全事故隐患，对事故负有责任，建议由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

9.唐x平，比亚迪建工公司大王山旅游项目部钢筋工。不服从停工指令，在安全管理人员告知281#承台基坑存在坍塌风险、要求停止钢筋绑扎作业的情况下，仍然返回281#基坑进行作业，建议由比亚迪建工公司按照内部规章制度予以处理。

10.史x军，比亚迪建工公司大王山旅游项目部钢筋工。不服从停工指令，在安全管理人员告知281#承台基坑存在坍塌风险、要求停止钢筋绑扎作业的情况下，仍然返回281#基坑进行

作业，建议由比亚迪建工公司按照内部规章制度予以处理。

11.贾 x 水，比亚迪建工公司大王山旅游项目部钢筋工。不服从停工指令，在安全管理人员告知 281#承台基坑存在坍塌风险、要求停止钢筋绑扎作业的情况下，仍然返回 281#基坑进行作业，建议由比亚迪建工公司按内部规章制度予以处理。

（四）其他处理建议

1.湘江新区质安站大王山旅游项目监督组莫 x 华、任 x。对建设项目监督检查不深入，对施工项目开展警示教育停工整顿情况督促检查不力，监管的项目发生生产安全事故，建议责成两人作出深刻检查。

2.湘新投公司对施工现场检查不深入，未及时发现和纠正大王山旅游项目建设施工中安全管理存在的问题，建议责成该公司向湖南湘江新区安全生产委员会、湖南湘江新区住建环保局和湖南湘江新区发展集团有限公司作出书面检查。

3.湘江新区质安站。对建设项目监督检查不深入，监管项目短期内连续发生 4 起生产安全事故，建议责成该单位向湖南湘江新区住建环保局作出深刻检查。

4.湖南湘江新区住建环保局。对湘江新区质安站的监督工作指导不到位，对辖区建设项目开展警示教育停工整顿情况督促检查不力，建议责成该单位向湖南湘江新区管理委员会作出深刻检查。

五、防范措施

湘江新区长沙大王山旅游项目建设工地“3·23”基坑坍塌事故造成人员死亡，教训深刻。根据调查组发现的有关问题，事故调查组提出如下事故防范和整改措施建议。各相关单位要认真汲取事故教训，举一反三，深刻剖析事故发生的根源，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，正确处理安全与效益的关系，认真落实安全主体责任，切实加强安全生产管理，有效防范类似事故的重复发生。

（一）比亚迪建工公司要认真落实安全生产主体责任，健全安全生产责任制，配齐配足安全管理人员，明确人员安全管理岗位，做到定人定岗，职责明确。要加强全员安全培训教育，增强各级人员安全意识，提高安全管理人员的工作能力。要加强对施工现场的检查力度，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全生产操作规程，坚决杜绝违规操作和盲目蛮干行为。对反复出现的违规作业行为要采取行之有效的措施，坚决杜绝同类问题“反复排查、反复整治、反复出现”。要加强对危大工程技术安全管控，专项施工方案编制要充分结合局部地理、地质条件以及施工条件，并明确安全防护措施。严禁擅自改变施工方案，严格不按方案组织施工作业。

2.中咨管理公司要深刻吸取事故教训，切实履行监理单位的责任和义务，严格按照相关法律法规和监理细则开展监理工作。要加强对施工方案的审核把关，指导和督促施工单位严格按照方

案组织施工。要加大对施工现场的巡查和旁站监理力度，加强对施工过程重点部位和薄弱环节的管理和监控，及时发现和处置发现的问题和隐患。对监理过程中发现的严重安全隐患，要立即责令施工单位进行整改，对拒不整改的，要及时向行业主管部门报告。

3.湘新投公司要牢固树立安全第一、生命至上理念，强化红线意识和底线思维，充分认识建筑行业的高风险性，合理安排施工工期和控制施工进度。要依法依规履行建设单位安全生产首要主体责任，加大对建设项目的管理力度，紧盯总包单位、专业分包单位、监理单位关键岗位人员的在岗履职，紧盯危险性较大的分部分项工程，加强现场管理和监督检查，确保安全生产。

4.湖南湘江新区住建环保局要对前期事故多发原因进行全面梳理，认真分析辖区建设项目安全管理情况，严格督促建设项目参建单位全面落实安全生产主体责任。要进一步强化日常监管，加强安全技术措施及派驻施工现场管理人员的标后检查，对现场管理人员与报建人员不一致的要严肃查处。要落实各方提交危大工程清单及相关专项施工方案的制定，将危大工程作为日常监管、安全巡查的重点，加大抽查频次和力度，确保施工现场安全生产管理体系和质量技术安全体系落实到位。要加大对施工现场违规行为的查处力度，在落实行业信用管理的同时，要严格按照相关法律法规移送上级主管部门予以行政处罚，对发现的严重安全隐患，该停工的要责令停工，决不允许带病进行施工作业。

湘江新区长沙大王山基础旅游设施项目

“3·23”坍塌事故调查组

2022 年 5 月 26 日

长沙大王山旅游基础设施项目“3·23”坍塌事故调查报告讨论会议签名表

序号	姓　名	职　务	意见或建议	签　名
1	刘　瑶	组　长	原则同意。	刘瑶
2	吕　军	副组长	同意报告此次	
3	陈杰刚	副组长	原则同意。	
4	李　征	副组长	原则同意，此次调查组，施工单位责任，监理单位责任，建设单位责任，原则同意，移送司法人员建议涉嫌	
5	彭　雪	邀　请		彭雪
6	刘建新	成　员	原则同意	刘建新
7	曾红涛	成　员	原则同意	
8	朱征宇	成　员	原则同意。	朱征宇
9	王曦平	成　员	建议责任单位、监理单位、施工单位责任，建议移	
10	蒋　湘	成　员	原则同意	
11	胡自力	成　员	建议责任单位、监理单位承担相关	原则同意，建议责任单位、监理
12	谢齐伦	成　员	建议对追刑责人员再研究、讨论。	谢齐伦
13	黄　政	成　员	同意	黄政
14	周爱国	成　员	同意	周爱国
15	刘雅楠	成　员	同意	刘雅楠

长沙市人民政府长沙大王山旅游基础设施项目
“3·23”坍塌事故调查组
2022年5月26日

附件二：

长沙市人民政府
关于对《长沙大王山旅游基础设施项目建设工地“3·23”基坑坍塌事故调查报告》的批复

（代拟稿）

长沙市应急管理局：

你局报送的《关于审查批复<长沙大王山旅游基础设施项目建设工地“3·23”基坑坍塌事故调查报告>的请示》（长应急字〔2022〕36号）收悉。经审查，现批复如下：

一、同意事故调查组对事故原因的分析和事故性质的认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

二、同意事故调查组对有关责任人员和责任单位的处理建议。

（一）免于追究责任人员

何x华，比亚迪建设工程有限公司长沙大王山旅游基础设施项目部钢筋工。不服从停工指令，在安全管理人员告知281#承台基坑存在坍塌风险、要求停止钢筋绑扎作业的情况下，仍然返回281#基坑进行作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在

事故中死亡，不再追究责任。

（二）对事故责任单位的处理

1.比亚迪建设工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全生产责任制度不健全，安全管理制度落实不到位，基坑开挖危大工程技术安全管控不到位，是事故的责任单位。由市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定予以行政处罚。

2.中咨工程管理咨询有限公司履行安全监理职责不到位，对基坑开挖专项方案审核把关不严，对安全事故隐患的后续处置跟踪督促不到位，发现重大安全事故隐患未及时向建设单位及主管部门报告，由市住房和城乡建设局按照《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定予以行政处罚。

（三）对事故责任人员的处理

1.谭x，比亚迪建设工程有限公司长沙大王山旅游基础设施项目部项目经理。未严格履行安全生产管理职责，未组织建立健全安全生产责任制度，警示教育停工整顿组织不力，督促、检查项目安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有领导责任，由市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定予以处罚。

2.钟x，比亚迪建设工程有限公司长沙大王山旅游基础设施项目部技术负责人。未依法履行技术负责人安全管理职责，对危大工程技术管控不到位，基坑开挖专项施工方案结合工程地质勘

察报告不紧密，未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条规定及时组织281#承台基坑验收，对事故负有责任，由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

3.屈x，中咨管理公司大王山旅游项目监理部总监工程师。未依法履行监理负责人安全管理职责，对施工单位基坑开挖专项方案审核把关不严，对施工现场监理督促、检查不到位，对事故负有责任，由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

4.孙x鹏，比亚迪建设工程有限公司长沙大王山旅游基础设施项目部施工调度员兼施工员。未严格按照方案组织基坑开挖施工，在281#承台基坑未予验槽的情况下组织进入下步工序，在发现281#承台基坑存在安全隐患后，虽然对施工人员的作业进行了制止，但对后续处置跟踪督促不到位，对事故负有责任，由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

5.杨x猛，中咨工程管理咨询有限公司长沙大王山旅游基础设施项目专业监理工程师。未依法履行监理工程师安全管理职责，未严格督促施工单位按照规范组织基坑施工作业，在安全巡查中发现281#承台基坑存在的安全隐患后，虽然对施工人员的作业进行了制止，但对后续处置跟踪督促不到位，对事故负有责任，由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》

第九十六条规定予以行政处罚。

6.邓 x 彬，比亚迪建设工程有限公司长沙大王山旅游基础设施项目部安全员。督促落实安全生产整改措施不力，在安全巡查中发现 281#承台基坑存在的安全隐患后，虽然对施工人员的作业进行了制止，但对后续处置跟踪督促不到位，对事故负有责任，由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

7.杨 x，比亚迪建设工程有限公司长沙大王山旅游基础设施项目部专职安全员。警示教育停工整顿组织不力，在巡查中发现 281#承台基坑存在安全隐患后跟踪督促不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任，由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

8.冯 x 福，比亚迪建设工程有限公司长沙大王山旅游基础设施项目部土建施工负责人。履行安全管理职责不到位，未严格按照规范组织基坑施工作业，未及时整改消除生产安全事故隐患，对事故负有责任，由市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

9.唐 x 平，比亚迪建设工程有限公司长沙大王山旅游基础设施项目部钢筋工。不服从停工指令，在安全管理人员告知 281#承台基坑存在坍塌风险、要求停止钢筋绑扎作业的情况下，仍然返回 281#基坑进行作业，由比亚迪建设工程有限公司按照内部规章制度予以处理。

10.史 x 军，比亚迪建设工程有限公司长沙大王山旅游基础设施项目部钢筋工。不服从停工指令，在安全管理人员告知 281#承台基坑存在坍塌风险、要求停止钢筋绑扎作业的情况下，仍然返回 281#基坑进行作业，由比亚迪建设工程有限公司按照内部规章制度予以处理。

11.贾 x 水，比亚迪建设工程有限公司长沙大王山旅游基础设施项目部钢筋工。不服从停工指令，在安全管理人员告知 281#承台基坑存在坍塌风险、要求停止钢筋绑扎作业的情况下，仍然返回 281#基坑进行作业，由比亚迪建设工程有限公司按内部规章制度予以处理。

（四）其他处理

1.湖南湘江新区建设工程质量安全监督站长沙大王山旅游基础设施项目监督组莫 x 华、任 x。对建设项目监督检查不深入，对施工项目开展警示教育停工整顿情况督促检查不力，监管的项目发生生产安全事故，责成两人作出深刻检查。

2.湖南湘江新区投资集团有限公司对施工现场检查不深入，未及时发现和纠正大王山旅游项目建设施工中安全管理存在的问题，责成该公司向湖南湘江新区安全生产委员会、湖南湘江新区住建环保局和湖南湘江新区发展集团有限公司作出书面检查。

3.湖南湘江新区建设工程质量安全监督站。对建设项目监督检查不深入，监管项目短期内连续发生 4 起生产安全事故，责成

该单位向湖南湘江新区住建环保局作出深刻检查。

4.湖南湘江新区住建环保局。对湖南湘江新区建设工程质量安全监督站的监督工作指导不到位，对辖区建设项目开展警示教育停工整顿情况督促检查不力，责成该单位向湖南湘江新区管理委员会作出深刻检查。

三、原则同意事故调查组提出的防范措施。各相关单位要深刻吸取事故教训，认真落实防范措施，杜绝类似事故发生。

四、要尽快落实对责任单位和责任人员处理。

长沙市人民政府

2022 年 6 月日